CODICE 3 — DELLA DELIBERAZIONE, DELLE SOGLIE E DELL'ASSEMBLEA

Versione: V1.7
Allineamento dichiarato: Costituzione V.34; Codice 1 V1.9; Codice 2 V1.7; Codice 4 V1.8; Codice 5 V1.6; Codice 6 V1.8; Codice 7 V1.9; Codice 8 V1.6; C.1-Annex A V1.6; Codice 9 V3.3; Codice 10 V1.7; Codice 11 V1.5; Codice 12 V1.6; Codice 13 V1.7; Codice 14 V1.6; Codice 15 V1.7; Codice 16 V1.7.

CAPO I — PRINCIPI DELIBERATIVI

Art. 1 — Oggetto

1. Il presente Codice disciplina:
    a) gli organi competenti a decidere nel sistema confederale;
    b) le procedure deliberative e i relativi livelli decisionali;
    c) le soglie economiche e le classi di rischio;
    d) il metodo del consenso, la gestione delle obiezioni e, nei casi previsti, il ricorso alla maggioranza qualificata;
    e) la composizione e il funzionamento delle Assemblee;
    f) gli obblighi di motivazione, tracciabilità e trasparenza.
2. Il presente Codice coordina, in particolare:
    a) il Codice 1, per il fabbisogno, la produzione, i Magazzini e i CdR;
    b) il Codice 2, per la qualità, le STV, le SVS e la validazione;
    c) il Codice 4, per le garanzie procedurali e i ricorsi;
    d) il Codice 15, per i rapporti esterni.
3. Le disposizioni del presente Codice non trasferiscono a un organo competenze tecniche, sanitarie o settoriali attribuite ad altri Codici.

Art. 2 — Principi deliberativi

1. La deliberazione si fonda sui seguenti principi:
    a) consenso inteso come assenza di obiezioni motivate valide;
    b) trasparenza differenziata in base alla natura delle informazioni e ai diritti coinvolti;
    c) tracciabilità delle proposte, delle obiezioni, dei pareri e delle decisioni;
    d) sussidiarietà: decide il livello più prossimo che sia competente;
    e) reversibilità delle decisioni, quando la loro natura lo consenta;
    f) non accumulo del potere deliberativo;
    g) rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dai Codici.
2. Nessuna maggioranza, anche qualificata, può convalidare una decisione incompatibile con una norma imperativa della Costituzione o dei Codici.
3. La trasparenza non può essere utilizzata per divulgare dati personali, sanitari o informazioni la cui pubblicazione crei un rischio per la sicurezza delle infrastrutture.

Art. 3 — Tipologie di decisione

1. **Decisione operativa.** È la decisione che dà esecuzione a una decisione già approvata senza:
    a) un nuovo impegno di risorse comuni;

b) la scelta di un nuovo fornitore;

c) l’approvazione di una nuova STV o SVS;

d) una modifica infrastrutturale;

e) una modifica sostanziale dell’ambito o dei costi già approvati.

La decisione operativa spetta al Cerchio di Competenza pertinente, entro i limiti della decisione originaria.

2. **Decisione allocativa.** È la decisione che:

   a) impegna risorse comuni, misurate in UCR;

   b) seleziona un fornitore;

   c) approva una STV o una SVS;

   d) modifica un’infrastruttura;

   e) approva o rinnova un servizio esterno;

   f) determina un impiego significativo di risorse comuni.

Il livello deliberativo è determinato secondo la matrice dell’articolo 7, sulla base del valore dell’operazione in UCR e della classe di rischio.

a) Le decisioni allocative a basso rischio e sotto soglia sono adottate dall’organo indicato dalla matrice dell’articolo 7: il Cerchio di Competenza pertinente per quelle di valore basso e il Consiglio Qualità insieme al Cerchio di Competenza per quelle di valore medio, secondo le procedure del Codice 2.

b) Le decisioni allocative a rischio medio o alto seguono la procedura rafforzata, speciale o assembleare prevista dall’articolo 7 e dagli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater.

3. **Decisione costitutiva.** È la decisione che propone la modifica dei Codici, calibra le soglie e le classi di rischio, dispone l’esclusione di una categoria per principio o delibera nelle altre materie che i Codici riservano all’Assemblea Generale. Spetta all’Assemblea Generale ai sensi dell’articolo 14. La modifica dei Codici è approvata secondo gli articoli 37 e 38 della Costituzione.

4. La qualificazione di una decisione è effettuata in base ai suoi effetti reali e non alla denominazione formale utilizzata dal proponente.

Art. 4 — Obiezione motivata e procedura del consenso

1. Un’obiezione è valida quando individua, con motivazione verificabile, almeno uno dei seguenti profili:

   a) rischio per la salute o la sicurezza;

   b) violazione dei criteri di qualità previsti dal Codice 2;

   c) superamento dei limiti ecologici applicabili;

   d) impossibilità tecnica documentata;

   e) violazione di una norma imperativa della Costituzione o dei Codici;

   f) violazione delle regole sulla sovranità o sul trattamento dei dati previste dall’articolo 20, lettera g), del Codice 2;

   g) conflitto di interessi;

   h) mancato rispetto della procedura, della soglia o della competenza deliberativa.

2. La procedura ordinaria del consenso si articola nei seguenti passaggi:

   a) pubblicazione della proposta e della relativa Relazione Allocativa, quando richiesta;

   b) apertura di una finestra per le obiezioni della durata minima di settantadue ore, salvo i termini più lunghi previsti dal presente Codice;

   c) risposta motivata del proponente alle obiezioni ricevute;

   d) eventuale modifica della proposta e pubblicazione della versione aggiornata;

   e) nuova verifica delle obiezioni dopo la modifica;

f) mediazione con un facilitatore, quando permangano obiezioni;

g) decisione secondo l’articolo 13, ove la procedura riguardi un’Assemblea.

3. La valutazione della validità di un’obiezione spetta al facilitatore e al Consiglio Qualità, ciascuno per gli aspetti di propria competenza. Il proponente non può decidere da solo sulla validità delle obiezioni alla propria proposta.

4. Se il facilitatore o il componente del Consiglio Qualità ha partecipato alla proposta o all’istruttoria contestata, la valutazione è affidata a un soggetto sostitutivo indipendente secondo le garanzie del Codice 4.

5. La decisione sulla validità dell’obiezione è motivata e registrata. L’obiezione non è considerata valida solo perché espressa, né può essere respinta senza esaminarne le ragioni.

CAPO II — SOGLIE: COSTO DI RIPRODUZIONE E RISCHIO

Art. 5 — Soglia economica

1. Il valore economico dell’operazione è determinato considerando il suo costo complessivo di riproduzione. Sono inclusi, quando applicabili:

a) il costo del lotto o dell’intera fornitura;

b) trasporto e installazione;

c) manutenzione prevista per i successivi ventiquattro mesi;

d) formazione necessaria;

e) costi prevedibili di fine vita;

f) trattamento, trasferimento e conservazione dei dati;

g) gli ulteriori costi direttamente connessi all’operazione.

2. Il calcolo avviene secondo la metodologia delle UCR prevista dall’articolo 9 e dall’Allegato Tecnico UCR.

3. Il valore è calcolato sull’operazione complessiva e non sul singolo bene o contratto, anche ai fini delle disposizioni anti-elusione dell’articolo 11.

Art. 6 — Soglia di rischio e classificazione

1. Il rischio dell’operazione è valutato considerando almeno:

a) la presenza di dipendenze proprietarie;

b) il trattamento dei dati e la sovranità su di essi;

c) la criticità dell’infrastruttura coinvolta;

d) la sostituibilità del bene o servizio;

e) la sicurezza delle persone e dei sistemi;

f) la continuità dei servizi essenziali;

g) gli effetti ambientali e territoriali, quando pertinenti.

2. Le operazioni sono classificate nelle seguenti classi:

a) rischio basso;

b) rischio medio;

c) rischio alto o critico.

3. Prima di determinare il livello deliberativo è redatta una valutazione preliminare documentata del rischio. Tale valutazione è necessaria per applicare la matrice dell’articolo 7 e non sostituisce la STV o la SVS definitiva.

4. La classificazione preliminare è confermata o aggiornata nella STV o nella SVS. Se la valutazione definitiva individua una classe di rischio superiore, si applica il livello deliberativo più elevato e la procedura è adeguata prima dell'adozione della decisione definitiva.

5. Una soglia economica bassa non esclude l'applicazione di una classe di rischio superiore. Se il valore in UCR e il rischio conducono a livelli deliberativi diversi, prevale il livello più elevato.

6. In caso di incertezza sostanziale, la valutazione indica i dati mancanti e applica in via provvisoria la classe più cautelativa compatibile con le evidenze disponibili.

Art. 7 — Matrice deliberativa vincolante

1. La matrice del presente articolo determina il livello deliberativo minimo. Nessuna valutazione discrezionale può abbassare il livello risultante.

2. Quando la soglia economica e la classe di rischio conducono a livelli diversi, si applica quello più elevato.

3. Si applica la seguente matrice:

Valore dell'operazione	Rischio basso	Rischio medio	Rischio alto o critico
Basso: inferiore alla soglia bassa	Cerchio di Competenza	Consiglio Qualità e Cerchio di Competenza	Procedura speciale ai sensi dell'articolo 7-bis e decisione dell'Assemblea del Cerchio 1
Medio: dalla soglia bassa alla soglia alta inclusa	Consiglio Qualità e Cerchio di Competenza	Procedura rafforzata ai sensi dell'articolo 7-ter	Assemblea del Cerchio 1
Alto: superiore alla soglia alta	Assemblea del Cerchio 1	Assemblea del Cerchio 1	Assemblea del Cerchio 1 con garanzie speciali ai sensi dell'articolo 7-quater

3-bis. La soglia bassa è pari a 100 UCR più una UCR per ogni persona che appartiene alla Comunità di Base, e non supera 500 UCR. La soglia alta è pari a 500 UCR più cinque UCR per ogni persona, e non supera 2.500 UCR. Si contano tutte le persone che appartengono alla Comunità all'inizio del trimestre, minori compresi; non si contano gli ospiti. Per una Comunità appena costituita vale il numero dell'atto di adesione. Per le operazioni comuni a più Comunità e per gli enti dei Cerchi superiori si sommano le persone delle Comunità interessate.

3-ter. L'Assemblea Generale calibra i valori del comma 3-bis ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera b). La calibrazione non può eliminare la proporzione con il numero delle persone. Alle operazioni a rischio medio di valore superiore alla soglia alta e non superiore a 2.500 UCR si applicano in ogni caso i commi 2 e 4 dell'articolo 7-ter. Nell'articolo 3, comma 2, del presente Codice e negli articoli 15 e 23 del Codice 2, «la soglia» è la soglia alta.

4. L'eventuale decisione operativa successiva all'approvazione è affidata al Cerchio di Competenza, purché non modifichi l'oggetto, il costo, il rischio o le condizioni della decisione approvata.

5. Se una modifica dell'operazione incide su una soglia o sulla classe di rischio, la decisione è nuovamente sottoposta al livello deliberativo risultante dalla matrice aggiornata.

Art. 7-bis — Procedura speciale

1. La procedura speciale si applica alle operazioni di valore basso e rischio alto o critico. Alle operazioni a rischio alto o critico di valore inferiore a 500 UCR si applicano in ogni caso i commi da 2 a 5.

2. Decide l'Assemblea del Cerchio 1, convocata con procedura ordinaria o, in caso di urgenza motivata, entro quarantotto ore.

3. Sono obbligatori i pareri dei Consigli Salute, Rete e Qualità, ciascuno per le materie di propria competenza. I pareri vincolanti negativi producono gli effetti previsti dall'articolo 8.

4. Prima della decisione devono essere disponibili:
    a) la valutazione preliminare del rischio prevista dall’articolo 6;
    b) la Relazione Allocativa prevista dall’articolo 10;
    c) una STV o SVS provvisoria;
    d) un Piano di Continuità;
    e) un Piano di Sostituzione, quando necessario.
5. L’istruttoria non supera sette giorni, salvo proroga motivata dovuta alla necessità di acquisire dati o pareri indispensabili. La proroga è comunicata e registrata.
6. La decisione è adottata secondo la procedura del consenso prevista dall’articolo 4. Il ricorso alla maggioranza qualificata è ammesso esclusivamente nei casi e alle condizioni dell’articolo 13, comma 3, lettera b).
7. In presenza di un’obiezione persistente, è obbligatoria la mediazione. Un’obiezione che segnali la violazione di una norma imperativa o un rischio grave non rimediabile non può essere superata con una votazione.

Art. 7-ter — Procedura rafforzata

1. La procedura rafforzata si applica alle operazioni di valore medio in UCR e rischio medio.
2. L’istruttoria è svolta congiuntamente dal Consiglio Qualità e dal Cerchio di Competenza pertinente. È acquisito il parere dei Consigli dell’articolo 8, comma 1, quando l’oggetto dell’operazione rientra nelle rispettive competenze; il parere negativo produce gli effetti dell’articolo 8.
3. La decisione è accompagnata dalla Relazione Allocativa prevista dall’articolo 10.
4. L’operazione è sottoposta ad audit entro dodici mesi dall’avvio e successivamente secondo il livello di rischio e le condizioni stabilite nella decisione.

Art. 7-quater — Garanzie speciali

1. La procedura prevista dal presente articolo si applica alle operazioni di valore alto in UCR e rischio alto o critico.
2. La decisione spetta all’Assemblea del Cerchio 1 ed è subordinata:
    a) ai pareri dei Consigli dell’articolo 8, comma 1, quando pertinenti, con gli effetti dell’articolo 8;
    b) al parere del Cerchio di Garanzia sui profili procedurali;
    c) alla predisposizione di un Piano di Continuità;
    d) alla predisposizione di un Piano di Sostituzione;
    e) a un audit entro sei mesi dall’avvio;
    f) a una Relazione Allocativa che confronti almeno due alternative, quando siano disponibili.
3. Se non sono disponibili due alternative reali, la Relazione indica le opzioni considerate e motiva l’impossibilità del confronto.
4. Il parere del Cerchio di Garanzia non sostituisce i pareri tecnici né determina l’esito allocativo.

Art. 8 — Parere vincolante negativo

1. Esprimono pareri vincolanti negativi, ai sensi dell’articolo 6.6 della Costituzione, soltanto:
    a) il Consiglio Salute, a tutela della salute;
    b) il Consiglio Rete, a tutela dell’infrastruttura digitale e della sovranità dei dati;
    c) il Consiglio Sicurezza, per i parametri di sicurezza generale, nei limiti dell’articolo 3, comma 6, del Codice 14;

d) il Consiglio Agroecologico e il Consiglio Biodiversità, a tutela dei limiti ecologici, nei soli casi dell’articolo 4, comma 4, lettera d), del Codice 10 e dell’articolo 3, comma 3, del Codice 13.

Il parere vincolante negativo impedisce l’adozione della decisione finché non sia rimossa la causa che ha determinato il parere, limitatamente alle materie attribuite al Consiglio che lo ha emesso. L’autorizzazione del Consiglio Biodiversità prevista dall’articolo 13.3 della Costituzione non è un parere e segue l’articolo 3, comma 5, del Codice 13.

2. Il parere vincolante negativo non può essere superato mediante voto assembleare, neppure a maggioranza qualificata, né mediante la revoca o la sostituzione dei componenti del Consiglio che lo ha emesso. Il parere resta efficace anche dopo la sostituzione dei componenti; il Consiglio nella nuova composizione lo riesamina soltanto sulla proposta ripresentata ai sensi del comma 3.

3. Il proponente può modificare la proposta e ripresentarla, allegando le evidenze che dimostrano la rimozione della causa del parere negativo.

4. Il parere negativo è motivato, registrato e comunicato agli aventi diritto. Indica, per quanto possibile:

   a) il profilo di competenza interessato;

   b) il rischio o la violazione individuati;

   c) gli elementi necessari per riesaminare la proposta.

5. Il parere vincolante è impugnabile solo secondo le procedure di garanzia previste dai Codici, senza che il ricorso sospenda il divieto di procedere, salvo quanto espressamente previsto dalla Costituzione o dai Codici.

Art. 9 — UCR: costo di riproduzione e metodologia

1. L’Unità di Costo di Riproduzione, di seguito «UCR», è un’unità di conto confederale non monetaria che rappresenta il tempo di CBO, i materiali, l’energia e la logistica necessari a riprodurre un bene o a fornire un servizio. Una UCR corrisponde a un’ora di CBO ordinario; materiali, energia e logistica sono ricondotti a tale unità secondo l’Allegato Tecnico UCR.

2. La UCR non è un prezzo di mercato. È utilizzata per comparare alternative, rendere trasparente il costo sistemico e prevenire l’accumulo.

3. La metodologia è definita nell’Allegato Tecnico UCR, predisposto dal Consiglio Contabilità e dal Consiglio Qualità e approvato dall’Assemblea competente.

4. L’Allegato Tecnico UCR disciplina almeno:

   a) l’unità di misura del tempo;

   b) la ponderazione dei materiali;

   c) la valutazione dei consumi energetici;

   d) il calcolo dei servizi digitali;

   e) l’attualizzazione temporale;

   f) la certificazione del calcolo;

   g) le modalità di revisione e contestazione.

5. Il valore in UCR è certificato dal Consiglio Contabilità sulla base della STV o della SVS e dei dati disponibili. Le incertezze sono indicate nella certificazione.

6. Le conversioni indicative verso valori esterni hanno finalità esclusivamente informativa e non sono vincolanti.

7. Le UCR non sono attribuite alle persone, non costituiscono un credito e non sono un mezzo di scambio. Il riconoscimento personale del contributo avviene mediante il Contributo di Riconoscenza, di seguito «CdR», disciplinato dall’articolo 8 della Costituzione e dal Capo V del Codice 1. La sigla CdR indica esclusivamente il Contributo di Riconoscenza.

8. Il Consiglio Contabilità è il Consiglio tecnico che cura il calcolo e la certificazione dei valori in UCR e

la verifica anti-elusione dell’articolo 11. Non dispone di poteri allocativi e non partecipa alla decisione sulle operazioni che certifica.

Art. 10 — Relazione Allocativa

1. Ogni decisione allocativa è accompagnata da una Relazione Allocativa redatta dal proponente, con il supporto del Consiglio Qualità quando necessario.
2. La Relazione contiene almeno:
   a) il fabbisogno sostanziale cui la decisione risponde;
   b) il riferimento alla STV o alla SVS applicabile;
   c) il valore in UCR certificato e i criteri utilizzati per calcolarlo;
   d) la classe di rischio preliminare e, quando disponibile, quella definitiva;
   e) le alternative considerate;
   f) le ragioni della scelta proposta;
   g) il Piano di Sostituzione o di Continuità, quando richiesto;
   h) i profili di trattamento dei dati;
   i) gli organi consultati e i pareri acquisiti;
   j) i termini di riesame e gli indicatori per verificare l’efficacia.
3. La Relazione è una sintesi motivata e leggibile della STV o della SVS e dell’istruttoria. Non duplica i documenti tecnici, ma li richiama in modo univoco.
4. La Relazione è obbligatoria. La sua mancanza produce gli effetti previsti dall’articolo 18.
5. La Relazione è pubblicata secondo i livelli di trasparenza dell’articolo 15.
6. Per le decisioni irreversibili e per quelle di competenza del Cerchio 2 o di un Cerchio superiore, la Relazione Allocativa è integrata nel Dossier previsto dall’articolo 33 della Costituzione, che comprende la valutazione di costi, benefici e rischi per sette generazioni, i limiti conoscitivi e la sezione di confutazione.

Art. 11 — Anti-elusione e aggregazione delle operazioni

1. Sono considerate unitariamente ai fini delle soglie le operazioni che rispondono allo stesso fabbisogno sostanziale o a fabbisogni funzionalmente connessi, anche quando siano:
   a) affidate a fornitori diversi;
   b) descritte con oggetti o titoli differenti;
   c) suddivise in più contratti o ordini;
   d) distribuite nel tempo.
2. Ai fini dell’aggregazione si applicano i seguenti criteri:
   a) le operazioni prevedibili al momento della decisione iniziale sono aggregate;
   b) i fabbisogni sopravvenuti e imprevedibili possono essere valutati separatamente, con motivazione documentata;
   c) il mutamento del fornitore, della denominazione o della forma contrattuale non esclude l’aggregazione se permane il medesimo fabbisogno sostanziale.
3. Il periodo di centottanta giorni costituisce una presunzione relativa di prevedibilità:
   a) le operazioni connesse avviate entro centottanta giorni dalla prima decisione si presumono prevedibili e sono aggregate, salvo prova documentata contraria;
   b) le operazioni avviate oltre centottanta giorni sono comunque aggregate quando sia documentato che il fabbisogno era prevedibile al momento della prima decisione.
4. La verifica è svolta dal Consiglio Contabilità. Chiunque può segnalare una possibile elusione.

5. La valutazione del Consiglio Contabilità è motivata e registrata. Se accerta un possibile frazionamento elusivo, l’operazione è sottoposta al livello deliberativo risultante dal valore aggregato.

CAPO III — ASSEMBLEA, TRASPARENZA, CONFLITTI, RICORSI ED EFFETTI

Art. 12 — Assemblea del Cerchio 1: composizione, partecipazione e quorum

1. L’Assemblea del Cerchio 1 è composta da tutte le persone che appartengono alla Comunità di Base e hanno diritto di voto ai sensi dell’articolo 36.1 della Costituzione. Ogni persona vota individualmente. Sono vietati la delega, l’acquisto e lo scambio del voto. I portavoce dei Cerchi 0 svolgono soltanto funzioni di comunicazione e coordinamento pratico e non dispongono del voto altrui.
2. La partecipazione avviene in presenza o tramite la Rete federata, secondo l’articolo 34.4 della Costituzione e l’articolo 7-bis del Codice 7. Il voto individuale è anonimo. Le obiezioni motivate dell’articolo 4 sono presentate in forma tracciata, per consentirne l’esame e la risposta; le firme dell’Obiezione dell’articolo 13-bis seguono il comma 1 di tale articolo.
3. Ai fini del presente Codice:
    a) è partecipante la persona che prende parte alla deliberazione, in presenza o tramite la Rete;
    b) è astenuta la persona partecipante che dichiara di non esprimersi sulla decisione;
    c) è partecipante attivo la persona che prende parte alla deliberazione e non si astiene.
4. Le deliberazioni ordinarie sono valide senza quorum minimo, secondo l’articolo 35.1 della Costituzione.
5. Per le decisioni che la matrice dell’articolo 7 attribuisce all’Assemblea e per quelle per cui i Codici richiedono la maggioranza qualificata è richiesta la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto. Per le decisioni soggette alle garanzie speciali dell’articolo 7-quater è richiesta la partecipazione di almeno la metà degli aventi diritto. Tali quorum costituiscono garanzie rafforzate ai sensi dell’articolo 35.1 della Costituzione.
6. Se il quorum non è raggiunto, la proposta è ripubblicata per un nuovo termine non inferiore a sette giorni. Se il quorum non è raggiunto neppure nel nuovo termine, la proposta decade e può essere ripresentata.
7. L’astensione non equivale a un’obiezione e non impedisce, di per sé, la verifica del consenso.
8. La partecipazione, le astensioni e il calcolo dei quorum sono registrati nel verbale in forma aggregata, senza identificare il voto delle singole persone.

Art. 12-bis — Consigli tecnici

1. I Consigli previsti dai Codici sono le articolazioni locali dei Cerchi di Competenza, ai sensi dell’articolo 6.5 della Costituzione. Nei Codici le espressioni «Cerchio di Competenza pertinente» e «Consiglio competente» indicano, in ciascun Cerchio 1, il medesimo organo tecnico.
2. Sono Consigli tecnici: il Consiglio di Magazzino (Codice 1), il Consiglio Qualità (Codice 2), il Consiglio Contabilità (presente Codice), il Consiglio delle Competenze (Codice 5), il Consiglio Salute (Codice 6), il Consiglio Rete (Codice 7), il Consiglio Energia e Acqua (Codice 8), il Consiglio Produzione (C.1-Annex A), il Consiglio Agroecologico (Codice 9), il Consiglio Habitat e Territorio (Codice 10), il Consiglio Logistica (Codice 11), il Consiglio Cura (Codice 12), il Consiglio Biodiversità (Codice 13) e il Consiglio Sicurezza (Codice 14). Il Cerchio di Garanzia è disciplinato dal Codice 4 e il Consiglio Transizione dal Codice 16. I Consigli di Magazzino dei Cerchi 2 e 3 sono disciplinati dall’articolo 9-bis del Codice 15.
3. Ogni Consiglio è composto dal numero di persone stabilito dal Codice che lo disciplina o, in mancanza, da tre a cinque persone, con le competenze validate richieste secondo il Codice 5.

4. I componenti sono sorteggiati con procedura pubblica e tracciata tra le persone che possiedono la competenza richiesta, hanno dichiarato la propria disponibilità e non si trovano in una causa di incompatibilità. È vietata la candidatura personale a uno specifico incarico. Ogni persona sorteggiata può rifiutare.

5. Il mandato dura un anno. Il rinnovo avviene a scaglioni, di norma per metà dei componenti ogni sei mesi, con passaggio di consegne verbalizzato. Chi ha concluso il mandato non può essere nuovamente sorteggiato nello stesso Consiglio prima che siano trascorsi dodici mesi. Se mancano altre persone idonee, è ammessa una sola proroga motivata, non superiore a sei mesi, accompagnata da un piano di formazione di nuove persone secondo il Codice 5.

6. Quando la Comunità non dispone di persone idonee in numero sufficiente, l'Assemblea può:

    a) accorpare più Consigli affini in un unico Consiglio, ferma la separazione tra chi istruisce, chi decide e chi controlla;

    b) costituire il Consiglio in forma condivisa con altre Comunità del medesimo Cerchio 2, composto secondo il comma 6-bis, lettera a);

    c) avvalersi temporaneamente, per i soli atti tecnici e pareri, del Consiglio di un'altra Comunità.

6-bis. **Consigli condivisi dei Cerchi 2 e 3.** Quando i Codici attribuiscono a un Consiglio funzioni del Cerchio 2 o del Cerchio 3, esse sono esercitate da un Consiglio condiviso del Cerchio, alle condizioni seguenti, salvo i Consigli di Magazzino dei Cerchi 2 e 3, disciplinati dall'articolo 9-bis del Codice 15:

a) il Consiglio condiviso è composto dal numero di persone previsto dal comma 3, sorteggiate ai sensi del comma 4 tra i componenti dei Consigli omologhi delle Comunità di Base del Cerchio e, se non sono sufficienti, tra le altre persone di quelle Comunità che possiedono la competenza richiesta. Non più di due componenti provengono dalla stessa Comunità di Base. Si applicano i commi 5, 8 e 11 e l'articolo 16; l'incarico nel Consiglio condiviso conta come appartenenza a un Consiglio ai fini del comma 8;

b) il Consiglio condiviso adotta gli atti tecnici vincolati del comma 9 e cura l'istruttoria e le proposte per l'Assemblea Generale. Quando un rischio grave e immediato per le persone, per il Paniere o per la continuità di un servizio essenziale non consente di attendere l'Assemblea Generale, può adottare le decisioni urgenti strettamente necessarie, motivate e pubblicate senza ritardo. La decisione urgente cessa di avere effetto se non è ratificata dall'Assemblea Generale entro trenta giorni; a tal fine l'Assemblea può essere convocata con il preavviso ridotto dell'articolo 14, comma 9;

c) le decisioni discrezionali, comprese quelle che ripartiscono beni o servizi tra le Comunità secondo criteri non già fissati e quelle che sospendono, sostituiscono o disattivano un sistema o un'infrastruttura del Cerchio, spettano all'Assemblea Generale ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 35.2 della Costituzione;

d) il Consiglio condiviso non esercita poteri di comando sulle Comunità di Base né sui loro Consigli e non dispone di poteri disciplinari. Non costituisce un potere permanente: ogni componente resta in carica per il solo mandato del comma 5 e l'Assemblea della Comunità di provenienza può revocarlo in qualsiasi momento con decisione motivata; il posto è coperto con un nuovo sorteggio;

e) gli atti del Consiglio condiviso sono pubblicati secondo l'articolo 15 e sono impugnabili secondo l'articolo 17.

7. Il Consiglio Contabilità non può essere accorpato al Consiglio di Magazzino né al Consiglio Qualità. Il Cerchio di Garanzia non può essere accorpato ad alcun Consiglio.

8. Nessuno può far parte contemporaneamente di più di due Consigli, né di un Consiglio e del Cerchio di Garanzia. Nello stesso Consiglio non possono operare più di due persone appartenenti allo stesso Cerchio 0.

9. I Consigli non esercitano poteri di comando, non dispongono di poteri disciplinari e non decidono in luogo dell'Assemblea. Adottano atti tecnici vincolati in esecuzione di decisioni, STV, SVS e Schede già approvate; formulano proposte e decisioni discrezionali secondo il metodo del consenso dell'articolo 4, previa pubblicazione per almeno settantadue ore; esprimono pareri vincolanti negativi nei soli casi dell'articolo 8. Il Consiglio Biodiversità rilascia inoltre le autorizzazioni dell'articolo 13.3 della

Costituzione, secondo l’articolo 3, comma 5, del Codice 13.

10. L’Assemblea può revocare in qualsiasi momento uno o più componenti con decisione motivata. La revoca non fa venire meno i pareri già resi, ai sensi dell’articolo 8, comma 2. Si applica l’articolo 16 sul conflitto di interessi.

11. Il tempo dedicato alle funzioni di Consiglio, di garanzia e di facilitazione e alla documentazione obbligatoria è computato nel CBO ai sensi dell’articolo 7.2 della Costituzione e del Codice 1. L’incarico non dà diritto a CdR, privilegi o accesso preferenziale ai beni comuni.

12. **Comunità piccole.** Nelle Comunità con meno di centocinquanta aventi diritto i Consigli tecnici sono riuniti, salvo diversa deliberazione motivata dell’Assemblea, in tre Consigli d’area:

    a) il Consiglio della Vita Materiale, che riunisce i Consigli di Magazzino, Produzione, Agroecologico, Logistica, Energia e Acqua, Habitat e Territorio;

    b) il Consiglio delle Persone, che riunisce i Consigli Salute, Cura e delle Competenze;

    c) il Consiglio delle Garanzie Tecniche, che riunisce i Consigli Qualità, Sicurezza, Rete e Biodiversità.

    Ogni Consiglio d’area è composto da tre a sette persone ed esercita le funzioni che i Codici attribuiscono ai Consigli riuniti; le espressioni dei Codici si intendono riferite ad esso. Restano distinti il Consiglio Contabilità, che può essere costituito in forma condivisa nel Cerchio 2, e il Cerchio di Garanzia. Quando un Codice richiede il parere di un Consiglio diverso da quello che propone e i due sono riuniti nella stessa area, il parere è reso da due persone competenti estranee all’istruttoria. Nelle Comunità piccole l’intervallo previsto dal comma 5 è ridotto a sei mesi.

13. **Limite al tempo amministrativo.** Il tempo complessivo dedicato alle funzioni di Consiglio, di garanzia, di facilitazione e di contabilità e alla documentazione obbligatoria non supera un decimo del CBO totale della Comunità, calcolato su base trimestrale nel Bilancio del Lavoro previsto dall’articolo 2 del Codice 1. Se il limite è superato, prima di assegnare nuove ore l’Assemblea semplifica: accorpa gli organi, riduce la frequenza degli adempimenti e sopprime i registri duplicati. Non possono essere ridotti gli adempimenti a tutela della salute, della sicurezza, dei dati personali e delle garanzie del Codice 4. Ogni proposta di nuova regola indica nel Dossier il tempo amministrativo che richiede.

Art. 13 — Decisioni assembleari e maggioranza qualificata

1. L’Assemblea è convocata con almeno sette giorni di preavviso. La convocazione indica:

    a) l’ordine del giorno;

    b) la proposta sottoposta a decisione;

    c) la Relazione Allocativa prevista dall’articolo 10, quando richiesta;

    d) la STV o la SVS pertinente;

    e) l’impatto stimato in UCR e la classe di rischio;

    f) le modalità per presentare obiezioni.

2. La decisione è adottata per consenso, inteso come assenza di obiezioni motivate valide e persistenti dopo la procedura dell’articolo 4.

3. Se permangono obiezioni dopo due sessioni di confronto facilitato, si applicano le regole seguenti:

    a) se l’obiezione segnala una violazione di norma imperativa o un rischio grave non rimediabile, la proposta non può essere approvata a maggioranza. È rinviata per adeguamento o archiviata;

    b) se l’obiezione riguarda un profilo tecnicamente risolvibile e non permane un rischio grave o una violazione imperativa, è svolta una mediazione obbligatoria. Se, dopo la mediazione, l’obiezione persiste, l’Assemblea decide: per le deliberazioni ordinarie, a maggioranza semplice dei partecipanti attivi ai sensi dell’articolo 35.1 della Costituzione; per le decisioni che la matrice dell’articolo 7 attribuisce all’Assemblea e negli altri casi in cui i Codici richiedono la maggioranza qualificata, con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti attivi, con motivazione rafforzata e tracciata.

4. Ai fini della maggioranza qualificata, il denominatore è costituito dai partecipanti attivi alla

deliberazione; gli astenuti sono esclusi. A titolo esemplificativo: se centoventi persone partecipano, quaranta si astengono e ottanta partecipano attivamente, la maggioranza dei due terzi è raggiunta con almeno cinquantaquattro voti favorevoli.

5. La maggioranza qualificata non può convalidare una decisione incompatibile con una norma imperativa o superare un parere vincolante negativo ai sensi dell'articolo 8.

6. Il verbale indica la proposta iniziale, le obiezioni, gli esiti della mediazione, le eventuali modifiche, il quorum, il calcolo della maggioranza e le ragioni della decisione.

Art. 13-bis — Obiezione di Coscienza o di Sostenibilità Ecologica

1. Una minoranza pari ad almeno il dieci per cento dei votanti può sollevare, entro settantadue ore dalla proclamazione dell'esito, un'Obiezione di Coscienza o di Sostenibilità Ecologica ai sensi dell'articolo 34.2 della Costituzione, indicando la parte contestata e le ragioni. Può firmare l'Obiezione ogni persona che ha diritto di voto nell'Assemblea che ha deliberato, anche se non ha votato; il numero delle firme richieste è calcolato sul numero dei votanti. Le firme sono raccolte secondo l'articolo 7-bis del Codice 7: il registro degli aventi diritto verifica soltanto che ogni firmatario abbia diritto di voto e firmi una sola volta, e all'Assemblea sono comunicati soltanto il testo dell'Obiezione e il numero delle firme valide, senza i nomi dei firmatari.

2. L'obiezione non costituisce veto. Sospende l'efficacia della sola parte contestata, salvo che la sospensione comprometta un servizio essenziale o determini un rischio grave e immediato; in tal caso è attuato il Piano di Continuità applicabile.

3. Entro quattordici giorni il proponente e l'organo competente pubblicano una risposta motivata e, se del caso, una proposta modificata. Per i profili ecologici l'istruttoria è integrata dal Consiglio competente.

4. L'Assemblea riesamina la parte contestata. La conferma senza modifiche richiede la maggioranza dei due terzi dei partecipanti attivi e una motivazione che dia conto delle ragioni dell'obiezione. Contro la conferma non può essere sollevata una nuova Obiezione sulla stessa parte.

5. Non possono essere confermate decisioni in contrasto con una norma imperativa, con un parere vincolante negativo o con i limiti biofisici di cui all'articolo 14.6 della Costituzione.

6. Chi ha sollevato un'obiezione di coscienza non può essere obbligato a eseguire personalmente la parte contestata. Si applica l'articolo 7.4 della Costituzione. Poiché le firme sono anonime, la persona fa valere questo diritto dichiarandolo all'organo che organizza l'esecuzione, senza dover provare di aver firmato.

Art. 14 — Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è la deliberazione congiunta di tutte le persone aventi diritto di voto delle Comunità di Base comprese nel Cerchio 2 o nel Cerchio 3 il cui ambito è interessato dalla decisione, secondo gli articoli 32 e 34.3 della Costituzione. Non è un organo permanente e non ha delegati: ogni persona vota individualmente, tramite la Rete federata o nelle Assemblee locali. I portavoce sorteggiati con mandato vincolato ne curano l'istruttoria e il coordinamento e non dispongono di un voto proprio.

2. L'Assemblea Generale è competente per:

   a) proporre la modifica dei Codici, che è approvata secondo gli articoli 37 e 38 della Costituzione;

   b) calibrare annualmente le soglie in UCR e le classi di rischio, nonché i parametri del CdR previsti dal Capo V del Codice 1;

   c) deliberare l'esclusione di categoria per principio, cioè stabilire in modo generale e permanente che una categoria di beni, servizi, pratiche o rapporti sia incompatibile con i principi della Confederazione;

   d) deliberare nelle altre materie che i Codici le riservano.

3. L'esclusione del singolo bene o fornitore non costituisce esclusione di categoria per principio e resta attribuita agli organi competenti secondo i Codici 2 e 15 e il presente Codice.

4. La prima calibrazione delle soglie è svolta entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Codice. Le calibrazioni successive sono svolte almeno una volta all’anno.

5. Può essere avviata una revisione straordinaria, con motivazione, su proposta del Consiglio Qualità o del Consiglio Contabilità.

6. L’Assemblea Generale è convocata con almeno ventuno giorni di preavviso. La deliberazione è valida quando partecipano almeno tre quarti delle Comunità di Base interessate; una Comunità partecipa quando vota almeno un terzo dei suoi aventi diritto.

7. Ai sensi dell’articolo 35.2 della Costituzione, l’approvazione richiede congiuntamente:

    a) il voto favorevole dei due terzi delle Comunità di Base partecipanti, intendendosi favorevole la Comunità nella quale prevalgono i voti favorevoli;

    b) la maggioranza delle persone votanti del Cerchio interessato;

    c) il Dossier previsto dall’articolo 33 della Costituzione.

8. Quando i Codici richiedono la maggioranza qualificata dell’Assemblea Generale, la soglia del comma 7, lettera b), è elevata ai due terzi delle persone votanti.

9. Nei casi d’urgenza previsti dai Codici, l’Assemblea Generale può essere convocata con un preavviso ridotto fino a quarantotto ore. Il Dossier può essere sostituito da un’istruttoria sintetica motivata, da integrare entro trenta giorni. La deliberazione d’urgenza ha efficacia non superiore a trenta giorni ed è rinnovabile solo con una nuova deliberazione.

10. Fino alla costituzione del Cerchio 2, le funzioni dell’Assemblea Generale sono esercitate dall’Assemblea del Cerchio 1 o, se esistono più Comunità, dalla loro deliberazione congiunta, secondo il Codice 16.

11. Le iniziative con impatto sistemico globale seguono l’articolo 35.3 della Costituzione.

12. Le regole di decisione, verbalizzazione e trasparenza si applicano secondo la Costituzione e le disposizioni pertinenti del presente Codice.

Art. 14-bis — Costituzione del Cerchio Esteso

1. Il Cerchio Esteso previsto dall’articolo 5.1, lettera d), della Costituzione riunisce almeno tre Cerchi 2 contigui ed ecologicamente connessi che hanno concluso la transizione ai sensi del Codice 16.

2. La Federazione minima è costituita in Cerchio Esteso con la deliberazione di chiusura della sua transizione, ai sensi dell’articolo 10 del Codice 16. Da quel giorno le funzioni del Cerchio 3 sono esercitate dal Cerchio Esteso.

3. Tre o più Cerchi 2 che non fanno parte di un Cerchio Esteso possono costituirne uno con deliberazione dell’Assemblea Generale delle loro Comunità di Base, adottata con la maggioranza qualificata dell’articolo 14, comma 8, e con Dossier che documenta i requisiti del comma 1. Un Cerchio 2 che non vota a favore non ne fa parte.

4. Un Cerchio 2 che ha concluso la transizione entra in un Cerchio Esteso contiguo con deliberazione della propria Assemblea Generale. Il Cerchio Esteso verifica soltanto i protocolli di interoperabilità tecnologica e logistica, ai sensi dell’articolo 4.5 della Costituzione e dell’articolo 21, comma 2, del Codice 15.

5. Ai fini degli articoli 37 e 38 della Costituzione, un Cerchio Esteso esiste dalla data della deliberazione del comma 2 o del comma 3, iscritta nel Registro delle Decisioni Assembleari. Il Cerchio Esteso delibera tramite l’Assemblea Generale e opera tramite i Consigli condivisi dell’articolo 12-bis, comma 6-bis; non ha altri organi.

Art. 15 — Trasparenza differenziata

1. Le informazioni relative alle decisioni sono classificate nei seguenti livelli:

a) **pubblico:** decisione, motivazione sintetica, valore in UCR, classe di rischio ed esito;

b) **pubblico aggregato:** statistiche e Registro Esclusioni, in forma che non consenta l’identificazione non autorizzata delle persone;

c) **accessibile agli aventi diritto:** STV o SVS integrale, istruttoria, Relazione Allocativa, obiezioni e pareri, nei limiti necessari alla partecipazione e al ricorso;

d) **riservato:** dati personali, credenziali e informazioni sulla sicurezza delle infrastrutture, secondo l’articolo 20, lettera g), del Codice 2 e le disposizioni del Codice 6 in materia sanitaria.

2. La classificazione indica il motivo del livello di accesso e, quando possibile, la durata della riservatezza.
3. La trasparenza non può violare la sovranità dei dati, i diritti delle persone o la sicurezza delle infrastrutture.
4. La decisione di limitare l’accesso è motivata, tracciata e contestabile secondo i Codici 4 e 7.

Art. 16 — Conflitto di interessi

1. Le regole sul conflitto di interessi si applicano a ogni decisione, comprese quelle relative a:

   a) acquisti interni o esterni;

   b) investimenti;

   c) nomine;

   d) esclusioni;

   e) modifiche contrattuali;

   f) impegno di risorse comuni.

2. Chiunque partecipi all’istruttoria o alla decisione e abbia un interesse diretto, indiretto, familiare o economico nell’esito lo dichiara prima dell’avvio della deliberazione.
3. La persona in conflitto non partecipa all’istruttoria, alla valutazione delle obiezioni o alla decisione, salvo che sia necessario ascoltarla come parte o fonte di informazioni. In tal caso la partecipazione è limitata all’audizione e viene registrata.
4. L’omessa dichiarazione o la partecipazione in violazione del presente articolo produce gli effetti previsti dall’articolo 18. La valutazione procedurale compete al Cerchio di Garanzia secondo il Codice 4.

Art. 17 — Ricorso e continuità del servizio

1. È ammesso ricorso al Cerchio di Garanzia entro quattordici giorni dalla comunicazione della decisione. Se il Cerchio di Garanzia ha reso sulla decisione impugnata un parere o un’autorizzazione, come il parere dell’articolo 7-quater, comma 2, lettera b), il ricorso è deciso da componenti sostituti sorteggiati ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del Codice 4.

1-bis. Il ricorso contro le decisioni dell’Assemblea Generale e degli organi dei Cerchi 2 e 3, compresi i Consigli condivisi dell’articolo 12-bis, comma 6-bis, è deciso da tre componenti sorteggiati tra i componenti dei Cerchi di Garanzia delle Comunità di Base interessate, appartenenti a Comunità diverse. Il sorteggio è pubblico e tracciato ai sensi dell’articolo 15; si applicano gli articoli 15 e 37, comma 5, del Codice 4. La decisione vale per tutte le Comunità interessate.

2. Il ricorso non sospende automaticamente la decisione. Il Cerchio di Garanzia può disporre la sospensione cautelare quando accerti un rischio grave, un pregiudizio irreversibile o una violazione procedurale che possa incidere sull’esito.
3. Se la decisione riguarda un servizio critico, tra cui connettività, servizi digitali, manutenzione infrastrutturale o servizi sanitari specialistici, durante il ricorso è attuato il Piano di Continuità applicabile.
4. La sospensione è vietata quando provocherebbe un danno maggiore del vizio contestato, salvo che la prosecuzione comporti un rischio grave e immediato non altrimenti contenibile.

5. Il Cerchio di Garanzia decide entro quattordici giorni dalla ricezione del ricorso, salvo proroga motivata dovuta a particolare complessità o alla necessità di acquisire pareri indispensabili.
6. La decisione sul ricorso è motivata e comunicata alle parti. Il riesame non trasferisce al Cerchio di Garanzia le competenze tecniche o allocative degli altri organi.

Art. 18 — Effetti dell'invalidità

1. Ai fini interni della Confederazione si applicano le seguenti categorie:

   a) **nullità:** ricorre quando la decisione è priva della Relazione Allocativa obbligatoria, viola una norma imperativa, è stata adottata in presenza di un conflitto di interessi occultato grave, è priva della STV o della SVS richiesta, oppure aggira un parere vincolante negativo. La decisione nulla è inefficace sin dall'origine. Gli atti esecutivi sono sospesi nella misura necessaria e la procedura deve essere rinnovata. La nullità può essere contestata da chiunque vi abbia interesse entro dodici mesi ed è rilevabile d'ufficio dal Cerchio di Garanzia;

   b) **annullabilità:** ricorre in presenza di un vizio procedurale non imperativo, quale un'irregolarità del quorum, dei termini o un'istruttoria incompleta che possa essere sanata. La decisione resta efficace fino all'annullamento. Il vizio è sanabile entro trenta giorni, quando possibile, oppure la decisione è annullata su ricorso;

   c) **irregolarità sanabile:** ricorre in presenza di un errore materiale o di una formalità non incidente sulla validità della decisione. È corretta mediante rettifica tracciata senza necessità di rinnovare la procedura.
2. La classificazione del vizio e i relativi effetti spettano al Cerchio di Garanzia, nel rispetto del Codice 4 e dei limiti di competenza previsti dagli altri Codici.
3. La sospensione degli atti esecutivi non può interrompere un servizio essenziale senza l'attivazione del Piano di Continuità, salvo rischio grave e immediato.
4. La decisione sulla nullità, annullabilità o irregolarità indica i rimedi, i termini e l'organo competente per la rinnovazione o la correzione.

Art. 19 — Status degli Allegati Tecnici

1. Gli Allegati Tecnici relativi alle UCR e alla valutazione del rischio non costituiscono disposizioni autonome del presente Codice.
2. Le metodologie contenute negli Allegati sono obbligatorie per l'applicazione degli articoli da 5 a 11.
3. Gli Allegati sono approvati e modificati dall'Assemblea del Cerchio 1 secondo il metodo deliberativo applicabile.
4. Ogni Allegato indica versione, data di approvazione, ambito di applicazione, responsabili tecnici e modalità di revisione.
5. Un Allegato non può modificare soglie, competenze o garanzie stabilite direttamente dalla Costituzione o dai Codici.

Art. 20 — Collegamento intercodice

1. Il presente Codice riceve:

   a) dal Codice 1 la determinazione del fabbisogno e le informazioni relative ai Magazzini;

   b) dal Codice 2 le STV e le SVS;

   c) dai Cerchi competenti i pareri tecnici pertinenti.
2. Il presente Codice trasmette le decisioni approvate agli organi responsabili dell'attuazione, compresi i Magazzini e i Cerchi di Competenza.
3. I principali rinvii sono i seguenti:

a) Codice 2, articolo 15, per la competenza decisionale e le soglie di ammissione;

b) Codice 1, articolo 40, per gli acquisti e la relazione comparativa;

c) Codice 4, per la garanzia procedurale e i ricorsi;

d) Codice 15, per i rapporti esterni.

4. Le decisioni, i pareri e i documenti presupposti sono tracciabili e accessibili secondo l’articolo 15. Nessuna decisione allocativa può essere opaca o priva di una motivazione ricostruibile.

Art. 21 — Entrata in vigore e verifica applicativa

1. Il presente Codice entra in vigore secondo il coordinamento con il Codice 2 e con le disposizioni applicabili del Codice 1.
2. Prima del deposito definitivo della versione, è svolta una verifica applicativa obbligatoria su un campione compreso tra otto e dieci casi concreti.
3. I casi di verifica devono includere diverse combinazioni di soglia economica e classe di rischio, comprese almeno:

   a) un’operazione di valore basso e a rischio basso;

   b) un’operazione di valore basso e a rischio alto o critico;

   c) un’operazione di valore medio in UCR e rischio medio;

   d) un’operazione di valore alto in UCR e rischio alto o critico;

   e) un caso con parere vincolante negativo;

   f) un caso con conflitto di interessi;

   g) un caso di ricorso e continuità di servizio.
4. Gli esiti sono documentati per verificare che la matrice dell’articolo 7 conduca a un livello deliberativo univoco e che i termini, i pareri e i rimedi siano applicabili.
5. Le criticità emerse sono corrette prima del deposito definitivo o registrate come questioni aperte da sottoporre all’organo competente.